

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 376/2542 พนักงานอัยการประจำศาลแขวง
นครราชสีมา

โจทก์

บริษัทเกริกเกียรติเอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด

ผู้ร้อง

รูด ยอดทองกลาง

จำเลย

ป.อ. มาตรา 36

ป.พ.พ. มาตรา 5

ผู้ร้องเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด การให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ของกลางเป็นวัตถุประสงค์ข้อหนึ่งของผู้ร้อง หลังจากผู้ร้องให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ของกลางไปแล้ว ผู้เช่าซื้อเป็นผู้ครอบครองใช้สอยรถจักรยานยนต์ดังกล่าว ผู้ร้องไม่อาจทราบได้ว่าจำเลยซึ่งเป็นลูกเลี้ยงของผู้เช่าซื้อจะเอารถจักรยานยนต์ของกลางไปใช้กระทำความผิดเมื่อใด ทางนำสืบของโจทก์ก็ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าผู้ร้องมีส่วนรู้เห็นเป็นใจกับการกระทำความผิดของจำเลย จึงน่าเชื่อว่าผู้ร้องมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิด และที่ผู้ร้องไม่ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อหลังจากทราบว่าจำเลยนำรถจักรยานยนต์ของกลางไปใช้กระทำความผิด จะถือว่าผู้ร้องทำไปเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นอันเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตหาได้ไม่ เพราะกฎหมายให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลทุกคนกระทำการโดยสุจริต เมื่อรถจักรยานยนต์ของกลางเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้อง การยื่นคำร้องขอคืนของกลางก็เพื่อ

ประโยชน์ของผู้ร้องเอง ดังนี้ผู้ร้องยอมมีสิทธิร้องขอให้ศาลสั่งคืนของกลางแก่ผู้ร้อง
ได้

ผู้ร้องเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด การให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ของ
กลางเป็นวัตถุประสงค์ข้อหนึ่งของผู้ร้อง หลังจากผู้ร้องให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ของ
กลางไปแล้ว ผู้เข้าซื้อเป็นผู้ครอบครองใช้สอยรถจักรยานยนต์ดังกล่าว ผู้ร้องไม่อาจ
ทราบได้ว่าจำเลยซึ่งเป็นลูกเลี้ยงของผู้เข้าซื้อจะเอารถจักรยานยนต์ของกลางไปใช้
กระทำความผิดเมื่อใด ทางนำสืบของโจทก์ก็ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ที่
แสดงให้เห็นว่าผู้ร้องมีส่วนรู้เห็นเป็นใจกับการกระทำความผิดของจำเลย จึงน่าเชื่อว่า
ผู้ร้องมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิด และที่ผู้ร้องไม่ได้ใช้สิทธิบอกเลิก
สัญญาเข้าซื้อหลังจากทราบว่าจำเลยนำรถจักรยานยนต์ของกลางไปใช้กระทำความ
ผิด จะถือว่าผู้ร้องทำไปเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นอันเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตหาได้
ไม่ เพราะกฎหมายให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลทุกคนกระทำการโดยสุจริต เมื่อรถ
จักรยานยนต์ของกลางเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้อง การยื่นคำร้องขอคืนของกลางก็เพื่อ
ประโยชน์ของผู้ร้องเอง ดังนี้ผู้ร้องยอมมีสิทธิร้องขอให้ศาลสั่งคืนของกลางแก่ผู้ร้อง
ได้

(ชาญชัย ลิขิตจิตถะ-เหียรไท สุนทรนนท์-ชวเลิศ โสภณวัต)

ศาลแขวงนครราชสีมา - นายสมยศ จันทร์เปล่ง

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ - นายเกรียงชัย จิงจตุรพิธ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ